

CONTESTA DEMANDA POR LA CITADA EN GARANTIA – OFRECE PRUEBA

Señor Juez:

DIAZ MARIANA ALEJANDRA (T143 F 869 CPACF, CUIT 27 17029650-3, Monotributista), letrada apoderada, mail: hbaez@libraseguros.com.ar, constituyendo domicilio legal en la calle Olazabal 1515 5to OF 505, CEL 1168973780 y con domicilio electrónico, en los autos caratulados: "COLQUE RICALDY, LUIS ALBERTO c/ VIEZZOLI, FERNANDO GABRIEL Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC. TRAN. SIN LESIONES)" (Expediente: 103887/2025), a V.S. me presento y digo:

I. PERSONERIA

Que tal como surge de la copia de poder general que acompaño, que declaro bajo juramento es fiel a su original que se encuentra vigente, soy mandataria de LIBRA COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., con domicilio real en Olazábal 1515, piso 5 of. 505, de la Ciudad de Buenos Aires.

II. OBJETO

Que vengo en legal tiempo y forma a contestar la demanda de la cual se le ha corrido traslado a mi representada solicitando el rechazo de la pretensión impetrada por la parte actora, con expresa imposición de costas por las consideraciones de hecho y derecho que a continuación expondré.

III. ASUME COBERTURA - DENUNCIA LÍMITE - FORMULA RESERVA

En el caso de autos, la aquí demandada, Sr. VIEZZOLI FERNANDO GABRIEL, contrató oportunamente una póliza de seguro automotor N° 1562890, con cobertura de "Responsabilidad Civil hacia terceros transportados y no transportados, respecto del automóvil FORD F-100 XLT dominio UZL232, hasta la suma máxima por acontecimiento detallada en el riesgo". Se limita a la suma de \$160.000.000,00 tal como se establece en el Frente de póliza y en la clausula CG-RC 01.1 - Responsabilidad Civil - Riesgo Cubierto: [...] *El Asegurador se obliga a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del seguro (en adelante el Conductor), por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por*

ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en el plazo convenido, en razón de la responsabilidad civil que pueda resultar a cargo de ellos. El Asegurador asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento, establecida en el Frente de Póliza por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas y por daños materiales, hasta el monto máximo allí establecido para cada acontecimiento sin que los mismos puedan ser excedidos por el conjunto de indemnizaciones que provengan de un mismo hecho generador. Se entiende por acontecimiento todo evento que pueda ocasionar uno o más reclamos producto de un mismo hecho generador [...]

Asimismo, mi representada formula expresa reserva de invocar alguna de las causas de “exclusión de cobertura” previstas en la póliza y la Ley 17.418 con sus consecuencias jurídicas, si con posterioridad a éste responde llegaran a su conocimiento hechos, circunstancias y/o elementos no denunciados por su asegurado que hubieran obstado a esta presentación (Cláusula 3), haciendo expresa reserva de los derechos que pudieran derivarse de dicha circunstancia.

LIMITE DE COBERTURA: La suma denunciada como límite de cobertura resulta aplicable para el seguro de responsabilidad civil automotor, al haber sido establecida por la Superintendencia de Seguros de la Nación, en su carácter de Organismo de Contralor del mercado asegurador siendo ley entre las partes contratantes y resultando oponible a todo tercero damnificado.

De modo tal que, en caso de resultar condenado el asegurado, la condena solo podrá ser extendida en la medida del seguro y hasta el límite de cobertura contratado. Como se ha señalado “habrá de tenerse presente que ello resulta de la previsión contenida en el art. 118.3 Ley de Seguros, ya que la sentencia de condena contra el responsable civil será ejecutable contra el asegurador “en la medida del seguro”, debiendo ello entenderse como entidad cuantitativa referida a los límites económicos de garantía asegurativa, como así también a la delimitación subjetiva y objetiva del riesgo” (Stiglitz, Ruben S., Jurisprudencia anotada SJA 2/3/2005 JA 2005-I-786 Comentario al fallo de la C. Nac. Civ, Sala G, 6/7/2004 – Diaz, Elvira C v. Empresa Gutierrez SRL y otro).

En este sentido, reiteradamente la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que deben ser respetados los límites establecidos en los contratos de seguro y que las cláusulas contractuales del seguro son oponibles a la víctima de un accidente de tránsito. (Fallos:329:3054 y 3488;330:3483 y 331:379 y causas CSJ166/2007 (43-0)

/ CS1"Obarrio,MaríaPía c/ Microómnibus Norte S.A.y otros" y CSJ327/2007(43-G)/CS1 "Gauna, Agustín y su acumulado c/ La Economía Comercial S.A.de Seguros Generales y otro",sentencias de 14 de marzo de 2008).

En igual sentido, ha dicho la CSJN que la función social que cumple el contrato de seguros no genera la implicancia del deber de reparar la integralidad de daños sufridos por la víctima de un accidente de tránsito, sin consideración alguna de las condiciones contractuales establecidas en el contrato de seguros. Y si bien la reparación integral constituye un principio constitucional que debe ser tutelado, ello no obsta a que el contrato de seguro rija exclusivamente la relación jurídica existente entre los otorgantes, en tanto por no participar de tal relación jurídica, los damnificados revisten la condición de terceros frente a los contratantes (causa "Buffoni" - Fallos: 337:329).

Cabe señalar que, con relación a la fuente de la obligación, las obligaciones del demandado civilmente responsable y de la aseguradora citada en garantía poseen distintos sujetos y tienen distinta causa. En cuanto a los sujetos, no son los mismos deudores y acreedores en una y otra obligación, ya que en una la causa es la ley y en la otra el contrato.

En lo relativo al daño ocasionado el asegurado es en quien recae la obligación de reparar el daño ocasionado y el asegurado debe garantizar la indemnidad del asegurado en la medida del seguro. Es decir que el origen de la obligación en cabeza de la aseguradora no es el daño sino el "contrato de seguro".

Así, del Art. 68 de la Ley de Tránsito no surge que la cobertura deba ser integral, irrestricta o limitada, en tanto la norma si bien establece la obligatoriedad del seguro de responsabilidad civil no determina la extensión de responsabilidad de la aseguradora.

Por tal motivo, la CSJN ha reiterado que si bien la finalidad social del seguro de responsabilidad civil es tanto proteger a las víctimas de los accidentes de tránsito como permitir un fácil acceso de la comunidad al seguro, no autoriza per se a los jueces a declarar inoponible al actor el límite de la cobertura pactada entre la aseguradora y el asegurado. Si las pólizas emitidas no tuvieran límites de cobertura, ello implicaría que los seguros no solo serían más costosos para los asegurados, sino también, serán más costosos que lo necesario para cubrir los riesgos en que puede incurrir el universo de asegurados.

Los límites de cobertura, sea en seguros obligatorios o voluntarios, constituyen un elemento esencial en la estructura técnica del seguro y su falta de consideración puede perjudicar la solvencia de las aseguradoras, la relación de estas con su

reaseguro, el respaldo hacia los asegurados y, por consiguiente, al mercado asegurador en general.

El principio de compensación integral no es absoluto pues en materia responsabilidad civil el legislador puede optar por diversos sistemas de reparación, siempre que estos se mantengan dentro del límite general impuesto por el artículo 28 de la Constitución Nacional. Es decir, el principio de la reparación integral no es incompatible con sistemas que establezcan una indemnización —limitada o tasada—, en la medida que el sistema en cuestión sea razonable.

La regla de derecho según la cual los contratos no pueden perjudicar ni oponerse a terceros no es un fundamento válido para concluir que el límite de cobertura pactado en la póliza, de acuerdo con las condiciones fijadas por la Superintendencia, no es oponible a la víctima. El contrato, entonces, no puede perjudicar a la víctima, pero tampoco podría beneficiarla más allá de sus términos y de lo dispuesto en las normas aplicables.

Tampoco sirve que como fundamento invocar la Ley de Defensa del Consumidor (texto, según la ley 26.361), ya que la misma no condiciona en modo alguno lo expuesto en los anteriores parrafos, puesto que se trata de una ley general posterior que no deroga ni modifica una ley especial anterior, cuando dicha ley regula un régimen singular tal 4 como ocurre en el caso de los contratos de seguro. Y si bien prevé que *“Las relaciones de consumo se rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra normativa específica”* (artículo 3), esa disposición no puede ser interpretada con un alcance tal que deje sin efecto las estipulaciones contractuales de terceros ajustadas a normas regulatorias de la actividad aseguradora de acuerdo con la Ley Nacional de Tránsito, régimen que compatibiliza los distintos intereses en juego. (CSJ 1319/2008 (44-M) /CS1 "Martínez de Costa, María Esther c/ Vallejos, Hugo Manuel y otros s/ daños y perjuicios", fallada el 9 de diciembre de 2009 y "Buffoni"(Fallos:337:329).

Tal como se pronunciara la CJSN los límites del contrato de seguro son plenamente válidos y oponible a las víctimas: “La obligación del asegurador de reparar el daño tiene naturaleza meramente "contractual", y si su finalidad es indemnizar al asegurado de los perjuicios sufridos por la producción del riesgo asegurado, su origen no es el daño sino el contrato de seguro. De tal manera la pretensión de que la aseguradora se haga cargo del pago de la indemnización más allá de las limitaciones cuantitativas establecidas en el contrato carece de fuente jurídica que la justifique y, por

tanto, no puede ser el objeto de una obligación civil" (CSJ 678/2013 (49-F)/CS1 "Flores, Lorena Romina c/ Gimenez, Marcelino Osvaldo y otro s/ Daños y perjuicios – acc. Tran. c/ les. O muerte). Ratificado el 24/04/2018 mediante causa 31171/2012 "Aimar, Maria Cristina y otro c/ Molina, Jose Alfredo y otros s/ Daños y Perjuicios".

En fecha el 14/12/2023 en los autos CIV 1728/2017/CS1 "Álvarez, Martín Lucero c/ Moscatelli, Emanuel Guillermo y otro s/ Daños y Perjuicios", la CSJN ha ratificado su doctrina, despejando nuevamente toda opinión en contrario.

En consecuencia, para el supuesto caso de prosperar la demanda entablada por la parte actora, solicito que la sentencia se haga extensiva a mi representada sólo hasta el límite de cobertura invocado.

DEFENSA EN JUICIO DEL ASEGURADO: De conformidad con lo establecido por la cláusula tercera de la Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil, en caso de que el Asegurado y/o Conductor del vehículo asegurado asuman su defensa en juicio sin darle noticia oportuna a mi representada para que éste la asuma, los honorarios de los letrados de éstos quedarán a su exclusivo cargo de los mismos.

IV. CONTESTA DEMANDA. NEGATIVAS GENERALES Y PARTICULARES.

Siguiendo expresas instrucciones de mi mandante, niego todos y cada uno de los hechos invocados en la demanda que no sean objeto de expreso reconocimiento en el presente responde.

En particular niego:

1. Niego que el relato efectuado por la parte actora refleje fielmente las circunstancias en que se produjo el hecho objeto de autos.
2. Niego que el vehículo del actor se encontrara correctamente estacionado sobre la mano derecha de la Av. Castañares en las condiciones descriptas en la demanda.
3. Niego que el actor se encontrara detenido de manera reglamentaria en el lugar indicado al momento del hecho.
4. Niego que el rodado Renault Kangoo dominio KPO 196 se encontrara en la situación de estacionamiento descripta por la actora.
5. Niego que el hecho haya ocurrido exactamente en las circunstancias de tiempo, modo y lugar relatadas en el escrito de inicio.

6. Niego que el contacto entre vehículos se haya producido en la forma narrada por la actora.
7. Niego la mecánica del accidente descrita en la demanda.
8. Niego que el vehículo Ford F100 dominio UZL 232 haya impactado al rodado del actor en los términos expuestos en el relato fáctico.
9. Niego que el impacto se haya producido en la forma, intensidad y características afirmadas por la actora.
10. Niego que el demandado haya infringido normas de tránsito al momento del hecho.
11. Niego que el demandado haya actuado con negligencia, imprudencia o impericia en la conducción de su vehículo.
12. Niego que el demandado haya perdido el control de su rodado en las circunstancias indicadas por la actora.
13. Niego que el demandado sea responsable exclusivo del evento dañoso.
14. Niego que la conducta del demandado constituya la única causa eficiente del hecho invocado.
15. Niego que el vehículo del actor haya sufrido la totalidad de los daños que se describen en la demanda.
16. Niego que como consecuencia del evento se haya producido rotura del cristal de la puerta delantera izquierda en los términos indicados.
17. Niego que el espejo lateral izquierdo haya resultado totalmente destruido como consecuencia del hecho denunciado.
18. Niego que el guardabarros delantero izquierdo haya sufrido daños en la magnitud afirmada.
19. Niego que el zócalo del vehículo del actor haya resultado afectado en la forma invocada.
20. Niego que las molduras laterales del rodado hayan sufrido daños atribuibles al hecho de autos.
21. Niego que la manija de la puerta haya resultado dañada por el evento invocado.
22. Niego que las bisagras de las puertas hayan sufrido daños derivados del supuesto impacto.
23. Niego que el parante delantero del vehículo haya sido afectado por el contacto entre vehículos.
24. Niego que la cerradura del rodado haya sufrido daños como consecuencia del hecho denunciado.
25. Niego que los daños de pintura mencionados por la actora correspondan necesariamente al evento invocado.

26. Niego que todos los daños descritos en la demanda guarden relación causal con el hecho que motiva estas actuaciones.
27. Niego que la totalidad de los daños enumerados sean compatibles con un único contacto entre vehículos.
28. Niego que el presupuesto acompañado por la actora refleje fielmente los daños efectivamente producidos.
29. Niego que el presupuesto presentado constituya prueba suficiente del costo real de reparación del rodado.
30. Niego que las reparaciones detalladas en dicho presupuesto resulten todas necesarias como consecuencia del hecho denunciado.
31. Niego que corresponda reconocer la suma de \$9.050.000 en concepto de gastos de reparación.
32. Niego la procedencia del rubro daños materiales en la cuantía reclamada.
33. Niego que el vehículo del actor haya sufrido una disminución del valor venal como consecuencia del evento invocado.
34. Niego que exista fundamento técnico que justifique una desvalorización del 15% del valor del rodado.
35. Niego que corresponda indemnización alguna por supuesto deterioro del valor de reventa del vehículo.
36. Niego que el actor haya sufrido una privación de uso del rodado en los términos alegados.
37. Niego que el vehículo haya permanecido fuera de circulación durante el período indicado en la demanda.
38. Niego que el actor haya afrontado gastos derivados de la utilización de medios alternativos de transporte.
39. Niego que el monto diario invocado para calcular la privación de uso tenga sustento alguno.
40. Niego que corresponda indemnización por la suma de \$500.000 por dicho concepto.
41. Niego la procedencia de la liquidación practicada por la actora.
42. Niego que la suma total reclamada en la demanda resulte ajustada a derecho.
43. Niego que exista nexo causal adecuado entre la conducta atribuida al demandado y la totalidad de los daños reclamados.
44. Niego que el actor tenga derecho a percibir la suma de \$11.350.000 reclamada en autos.
45. Niego finalmente que mi mandante adeude al actor suma alguna por los conceptos reclamados en la presente demanda.

V. DESCONOCE DOCUMENTAL

En los términos del artículo 356 inciso 1° del Código Procesal Civil y Comercial, mi parte desconoce expresa y formalmente, por no constarle su autenticidad, veracidad, origen, integridad, fecha cierta ni correspondencia con el hecho de autos, toda la documentación acompañada por la actora, así como aquella que eventualmente se incorpore en el futuro sin los recaudos legales pertinentes.

En tal sentido, niego expresamente la documental acompañada por parte actora que haya sido emitida por esta parte o no se encuentre en copia certificada o instrumento público, por no constarme su origen ni autenticidad. A saber: Fotocopia del DNI del actor. - Fotocopia de Cédula verde vehículo Marca Renault, Modelo Kangoo, Dominio KPO 196 - Fotocopia del Registro de conducir del actor. - Ocho (8) fotografías del vehículo siniestrado. - 1 (Un) video de los hechos relatados - Presupuesto de Reparación del vehículo. - Denuncia Administrativa. - Certificado de Cobertura. - Acta de cierre de Mediación.-

VI. LA VERDAD DE LOS HECHOS

La versión expuesta en la demanda introduce una descripción exagerada y descontextualizada de un hecho de tránsito que, en realidad, se trató de un **contacto leve de escasa entidad material**, propio de la dinámica habitual del tránsito urbano.

El día 4 de octubre de 2025, aproximadamente a las 12:00 horas, el Sr. **Fernando Gabriel Viezzoli** circulaba al mando de su vehículo **Ford F-100 dominio UZL 232** por la Av. Castañares de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndolo dentro de condiciones normales de circulación.

En dichas circunstancias, y al desplazarse por la arteria mencionada, el vehículo del demandado **tomó contacto con el rodado Renault Kangoo dominio KPO 196**, que se encontraba estacionado sobre el margen derecho de la avenida.

Es importante destacar que **no se trató de un impacto de magnitud**, ni de una maniobra violenta, sino de **un contacto leve a muy baja velocidad**, típico de situaciones que pueden producirse en ámbitos de tránsito urbano con vehículos estacionados sobre la línea de circulación.

La propia dinámica del hecho permite advertir que **no existió una colisión de entidad ni una transferencia significativa de energía entre los vehículos**,

circunstancia que se evidencia en la ausencia total de consecuencias personales y en la limitada entidad de los daños alegados.

En efecto, **ninguna persona resultó lesionada**, ni el actor ni terceros, lo que demuestra claramente la **mínima intensidad del evento**.

Asimismo, los supuestos daños invocados por la parte actora —que incluyen una extensa enumeración de piezas y componentes del rodado— **no guardan adecuada relación con la naturaleza leve del contacto ocurrido**, circunstancia que deberá ser evaluada oportunamente mediante la prueba pericial mecánica correspondiente.

Debe tenerse presente que en eventos de tránsito de baja energía, como el aquí ocurrido, **los daños que eventualmente puedan producirse suelen ser meramente superficiales o cosméticos**, sin afectar la estructura ni la funcionalidad del vehículo involucrado.

En este contexto, la pretensión indemnizatoria introducida en la demanda —que alcanza una suma millonaria— **resulta manifiestamente desproporcionada respecto de la verdadera entidad del hecho ocurrido**, el cual se limitó a un contacto menor entre vehículos, sin consecuencias personales y con una incidencia material necesariamente acotada.

En definitiva, el evento que motiva las presentes actuaciones **no constituye un accidente de tránsito de gravedad**, sino un **contacto leve propio de la circulación vehicular cotidiana**, cuya magnitud real dista considerablemente de la reconstrucción amplificada que intenta presentar la parte actora.

La determinación concreta de la entidad de los daños, su correspondencia con la mecánica del hecho y el costo real de su eventual reparación **deberá surgir de la prueba pericial mecánica**, única herramienta idónea para establecer técnicamente qué daños son efectivamente atribuibles al evento y cuál es su verdadera cuantía.

VII. IMPUGNACIÓN DE LOS RUBROS RECLAMADOS

En representación de LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A., se impugnan en forma expresa, integral y circunstanciada todos y cada uno de los rubros indemnizatorios reclamados en la demanda, tanto en su procedencia como en su cuantía, por carecer de sustento fáctico, probatorio y jurídico suficiente.

a) El daño.

La indemnización por daños y perjuicios tiene una finalidad de equilibrio patrimonial, está destinada a colocar al patrimonio dañado en las mismas condiciones que se encontraba temporalmente anterior al hecho o evento dañoso.

Por lo tanto, se debe verificar y probar la existencia de daño con la correspondiente relación causal con algún factor de atribución de responsabilidad. Y luego, cuantificar el daño verdaderamente sufrido. El daño debe ser cierto y subsistente, debe ser personal y afectar intereses legítimos de la víctima a los fines de ser resarcible.

"Para ser indemnizable el daño debe ser cierto, el daño cierto es aquel cuyo acaecimiento no es conjetural o dudoso, sino demostrable en cuanto a su existencia y extensión (Teoría general de la responsabilidad Civil - Bustamante Alsina, Jorge)" Es por esto que no debe ser indemnizado el daño que ha quedado compensado con una ganancia o lucro. El daño debe tener relación causal con el hecho invocado. *"El daño cuya representación se pretende debe estar en relación causal adecuada con el hecho de la persona o de la cosa a las cuales se atribuye su producción (Bustamante Alsina - Teoría general de la responsabilidad Civil)"* Es por esto que la jurisprudencia y doctrina mayoritaria establecen que no es suficiente con solo probar el daño padecido, sino que también debe probarse el nexo de causalidad. *"La responsabilidad civil no puede declararse en el vacío y éste se presenta no sólo en ausencia del daño, sino también cuando se carece de sustento para identificar su contenido específico, pues sólo es resarcible el daño "causado por el accidente" que se atribuye al responsable y la prueba de la relación causal asume máxima importancia, ya que determina quien responde (autoría del daño) y por cuáles consecuencias responde (Cfr. Alterini, López Cabana, "Presunciones de causalidad y de responsabilidad", L.L. 1986 - E - 984)"* Por otro lado, el onus probandi ('carga de la prueba') se encuentra a cargo del reclamante, quien debe probar la cuantificación y la existencia del daño padecido, ya que a esta materia es de total aplicación el principio «affirmanti incumbit probatio»: 'a quien afirma, incumbe la prueba' Por último, debemos decir que la indemnización no debe producir el enriquecimiento indebido del actor, ya que estaríamos ante la figura del enriquecimiento sin causa. Al desplazarse los bienes de un patrimonio a otro, sin causa o título jurídico que justifique, sin cumplirse los requisitos expuestos, estaríamos ante esta figura. La finalidad que se busca es colocar a la víctima en la misma situación patrimonial que hubiera estado de no ocurrir el hecho dañoso.

b) Daños materiales del rodado

Se objeta expresamente la procedencia y el quantum del rubro “DAÑOS MATERIALES” pretendido por la parte actora por la suma de \$9.050.000,00, por considerarlo excesivo, arbitrario y carente de sustento fáctico respecto del siniestro de autos.

La actora pretende sustentar su reclamo exclusivamente en un presupuesto emitido por el comercio “TALLER SAN CAYETANO” por el monto total de \$9.050.000,00. Dicho documento constituye una manifestación unilateral de un tercero ajeno a la litis, la cual esta parte niega y desconoce en su autenticidad, contenido y validez. Un presupuesto de parte no constituye prueba fehaciente del daño real ni de la erogación efectiva del gasto, resultando valores a todas luces “inflados” y alejados de la realidad del mercado para la reparación de una unidad de las características del vehículo RENAULT KANGOO.

El daño debe ser cierto y actual, y su cuantía debe ser acreditada por quien lo reclama (Art. 1744 CCyC); la mera presentación de un presupuesto no supe la carga de probar la magnitud del perjuicio.

Niego que la accionante tenga derecho a percibir la suma de \$9.050.000 en concepto de daños materiales.

c) Privación de uso

Se rechaza la procedencia y el quantum del rubro “PRIVACIÓN DE USO” pretendido por la actora por la suma de \$500.000,00. El reclamo resulta improcedente, abusivo y carece de sustento fáctico, basándose en meras generalidades que no se condicen con la realidad técnica de las unidades involucradas

Esta parte rechaza el rubro, asimismo, por considerarlo una mera conjetura sin respaldo probatorio. No se ha acompañado constancia de alquiler de vehículo sustituto ni se ha acreditado que la falta del rodado haya generado un perjuicio económico concreto.

Como sostiene Matilde Zavala de González, la privación de uso no es un daño in re ipsa (que surge del hecho mismo), sino que requiere la acreditación de la imposibilidad de utilización y la necesidad de uso del bien.

La procedencia de la indemnización por privación de uso exige la acreditación fehaciente del perjuicio efectivamente sufrido. Ello, en tanto la

indisponibilidad del vehículo no sólo puede generar gastos de movilidad alternativa, sino también ahorros correlativos —tales como combustible, estacionamiento, mantenimiento y otros costos asociados al uso habitual del rodado— que deben ser ponderados a fin de evitar una reparación injustificada.

En el caso, la actora no ha ofrecido prueba idónea alguna que permita demostrar que los gastos en que habría incurrido como consecuencia de la supuesta privación de uso superen el ahorro derivado de la falta de utilización del vehículo, circunstancia que torna improcedente el rubro reclamado.

En este sentido, la Sala A de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, en autos “Valenza, Fabio Gustavo c/ Provincia Seguros S.A. s/ ordinario”, sostuvo que: “(...) Para que este rubro —privación del uso del automotor— prospere, es exigible que la interesada suministre prueba concreta de que los gastos y molestias ocasionados por la falta del vehículo superan o exceden el ahorro que produce dicha ausencia de uso, debiendo allegar al Tribunal los elementos de juicio necesarios a tal fin, a fin de evitar un enriquecimiento sin causa en perjuicio del deudor (...)”. Asimismo, la póliza de mi mandante, en su cláusula CG-CO 8.1, establece expresamente que el asegurador no indemnizará los perjuicios por privación de uso, limitando la medida del seguro a los daños materiales directos.

Niego que la accionante tenga derecho a percibir la suma de \$500.000 en concepto de privación de uso.

d) Desvalorización del rodado:

Se impugna expresamente la procedencia y el quantum del rubro “DESVALORIZACIÓN DEL RODADO” pretendido por la actora por la suma de \$ 1.800.000,00. El reclamo resulta improcedente, arbitrario y carente de sustento técnico-pericial que demuestre una pérdida efectiva del valor venal del motovehículo RENAULT KANGOO.

Al no haberse afectado partes estructurales del cuadro o chasis del vehículo, una correcta reparación de los componentes externos devuelve a la unidad su estado y valor de mercado original.

Por lo expuesto, solicito a V.S. que rechace íntegramente este rubro. El actor no ha aportado prueba alguna que demuestre que, tras una reparación adecuada, el motovehículo presentaría fallas o defectos visibles que justifiquen una disminución en su valor de cambio.

VIII. IMPUGNA LIQUIDACION.

No obstante los desconocimientos efectuados precedentemente, se impugna por arbitraria y desmedida la liquidación practicada en autos la que asciende a la suma de **\$11.350.000- (ONCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL)**, por no constarnos la procedencia de los rubros reclamados, así como la magnitud de las consecuencias dañosas alegadas ni su eventual justipreciación.

IX. OFRECE PRUEBA.

1.- DOCUMENTAL:

- a) Copia de poder general que se adjunta al presente.
- b) Copia de la póliza emitida por mi mandante.
- c) Copia de la denuncia de siniestro

2.- CONFESIONAL: Solicito se cite a la parte actora a absolver posiciones a tenor del pliego que oportunamente se acompañará, bajo apercibimiento de ley.

3.- PERICIA MECANICA:

Esta parte, en aras de la economía procesal, adhiere a la pericia MECANICA ofrecida por la actora, y agrega los siguientes puntos para que ventile el perito:

- 1. **Verifique y describa detalladamente los daños que presenta el vehículo del actor**, indicando su ubicación precisa y características técnicas.
- 2. **Determine cuáles de los daños observados guardan relación directa y exclusiva con el contacto entre vehículos denunciado en autos**, indicando en su caso si alguno de ellos podría corresponder a deterioros preexistentes, desgaste normal o eventos distintos.

3. **Informe si la magnitud y características de los daños constatados resultan compatibles con la entidad del impacto**, indicando si los mismos se limitan a elementos externos o superficiales del rodado.

4. **Indique si las piezas cuya sustitución se consigna en el presupuesto acompañado por la actora resultan efectivamente necesarias**, o si técnicamente corresponde su reparación.

5. **Determine si el presupuesto acompañado por la parte actora se corresponde con los daños efectivamente constatados en el rodado**, indicando en su caso si incluye reparaciones o repuestos no vinculados con el evento de autos.

6. **Estime el costo razonable de reparación de los daños efectivamente atribuibles al hecho**, conforme valores de plaza vigentes al momento de realizar la pericia.

X. OPOSICION A PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE ACTORA

a) CONFESIONAL CITADA EN GARANTIA

No habiendo el presidente de mi representada participado en los hechos invocados en la demanda y atento a que la cobertura asegurativa que se le atribuye a mi mandante ha sido reconocida en el presente responde acompañándose la póliza respectiva y la denuncia de siniestro formulada por su asegurado, la prueba ofrecida resulta superflua.

b) PERICIAL CONTABLE PROPUESTA POR LA ACTORA

Esta parte se opone a la producción de la prueba pericial contable ofrecida en forma subsidiaria por la actora, por resultar manifiestamente innecesaria, inconducente e improcedente para la resolución del presente litigio.

En efecto, LIBRA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. ha reconocido la existencia de cobertura vigente al momento del hecho, circunstancia que no se encuentra controvertida en autos. En consecuencia, no existe cuestión contable alguna que requiera el auxilio de un experto, desde que no se discute la existencia del contrato de seguro, su vigencia, ni los extremos objetivos del mismo. La eventual determinación de la responsabilidad civil del asegurado, así como la procedencia y cuantificación de los daños reclamados, constituye una cuestión estrictamente jurídica y fáctica, ajena a la incumbencia de una pericia contable. La producción de dicha prueba no haría más

que dilatar innecesariamente el proceso y generar gastos superfluos, sin aportar elemento útil alguno para el esclarecimiento de la litis. Por todo ello, esta parte se opone expresamente a la producción de la pericia contable ofrecida y manifiesta su desinterés en los términos del art. 478, segundo párrafo, apartado 2, del CPCCN, solicitando se la tenga por desistida y no se ordene su producción.

XI. DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en la ley 17.418, Ley Nacional de Tránsito, Código Civil y Comercial de la Nación Argentina, Código Procesal Civil y Comercial de La Nación, jurisprudencia y doctrina aplicables al caso.

XII. RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable caso de que V.S. haga lugar al planteo realizado, dejo expresa reserva del caso federal previsto en el art. 14 de la Ley 48, por considerar vulnerados, en tal improbable supuesto, las garantías constitucionales de mis representados, plasmadas en los principios constitucionales de defensa en juicio, igualdad ante la ley, propiedad, y debido proceso. (Arts. 16, 17, 18).

XIII. AUTORIZA

Solicito se autorice a Hernan Enrique Fernández, Hernan Báez, Julieta Anahí Rodriguez, Lorena Alejandra Iglesias, Florencia Agustina Cabrera, Agustina Castro, Michelle Cerini, Axel Accorinti, Claudio Sagot, a solicitar el expediente en mesa de entradas, presentar escritos, extraer fotocopias, retirar oficios, exhortos, testimonios, copias de escritos y/o pericias, hacer desgloses y cuanto más sea necesario a los efectos de controlar el estado del juicio (R.N.J. Art. 63, inc. A modificado por la Acordada de la C.S.J.N. 5.3.54). Para el caso de que los autorizados procediesen a retirar copias de escritos y/o pericias de los cuales se hubiera corrido vista o traslado, queda entendido que dicho retiro implica la notificación del suscripto de tal vista o traslado.

XIV. PETITORIO

Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:

- I. Me tenga por presentada, por parte.
- II. Tenga por constituido el domicilio legal y electrónico.

- III. Tenga por contestada la demanda.
- IV. Oportunamente se rechace la misma, con costas.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.